

КАРАКАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА



КОНСТИТУЦИЯ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (29 МАЯ 1978 Г.)

Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР девятого созыва 29 мая 1978 г.

Народ Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, руководствуясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой частью всего советского народа, в соответствии с Конституцией Союза ССР и Конституцией Узбекской ССР принимает и провозглашает настоящую Конституцию.

І. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Глава 1.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Статья 1. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, дехкан и интеллигенции, трудящихся республики всех национальностей.

Статья 2. Вся власть в Каракалпакской АССР принадлежит народу.

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Каракалпакской АССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.

Статья 3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.

Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.

Государственные и общественные организации, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Узбекской ССР, Конституцию Каракалпакской АССР и советские законы.

Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР.

Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.

Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных дел, в планировании производства и социального развития, в подготовке и расстановке кадров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта, использования средств, предназначенных для развития производства, а также на социально-культурные мероприятия и материальное поощрение.

Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению передовых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении их политической сознательности, культуры и профессиональной квалификации.

Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является дальнейшее развертывание социалистической демократии: все более широкое участие граждан в управлении делами государства и общества, совершенствование государственного аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.

Глава 2.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Статья 10. Основу экономической системы Каракалпакской АССР составляет социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.

Социалистической собственностью является также имущество профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач.

Государство охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения.

Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях.

Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности.

В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса.

Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, (коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства.

Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных организаций, их объединений являются средства производства и иное имущество, необходимое им для осуществления уставных задач.

Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее сближению с государственной.

Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффективно использовать землю, бережно относиться к ней, повышать её плодородие.

Статья 13. Основу личной собственности граждан Каракалпакской АССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.

В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства. Граждане обязаны рационально

использовать предоставленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства.

Имущество, находящееся в личной собственности или пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.

Статья 14. Источником роста общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.

В соответствии с принципом социализма «От каждого — по способностям, каждому — по труду» государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению.

Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.

Статья 15. Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей.

Опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, достижения научно-технического прогресса, совершенствуя формы и методы руководства экономикой, государство обеспечивает рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства.

Статья 16. Экономика Каракалпакской АССР является составной частью экономики Узбекской ССР, единого народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории СССР.

Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов экономического и социального развития, с учетом отраслевого территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и других организаций. При этом активно используются хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость, другие экономические рычаги и стимулы.

Статья 17. В Каракалпакской АССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей. Государство регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая её использование в интересах общества.

Статья 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Каракалпакской АССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и её недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды.

Глава 3.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА

Статья 19. Социальную основу Каракалпакской АССР составляет нерушимый союз рабочих, дехкан и интеллигенции.

Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.

Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеалом «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности.

Статья 21. Государство заботится об улучшении условий и охране труда, его научной организации, о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе комплексной механизации и автоматизации производственных процессов во всех отраслях народного хозяйства.

Статья 22. В Каракалпакской АССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального; расширения в сельской местности сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования аулов в благоустроенные поселки.

Статья 23. На основе роста производительности труда государство неуклонно осуществляет курс на повышение уровня оплаты, реальных доходов трудящихся.

В целях более полного удовлетворения потребностей советских людей создаются общественные фонды потребления. Государство при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов.

Статья 24. В Каракалпакской АССР действуют и развиваются государственные системы здравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций во всех сферах обслуживания населения. Оно содействует развитию массовой физической культуры и спорта.

Статья 25. В Каракалпакской АССР существует и совершенствуется единая система народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности.

Статья 26. В соответствии с потребностями общества государство обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в народное хозяйство и другие сферы жизни.

Статья 27. Государство заботится об охране, преумножении и широком использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня.

В Каракалпакской АССР всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного творчества.

II. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ

Глава 4.

ГРАЖДАНСТВО КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР. РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН

Статья 28. В соответствии с установленным в СССР единым союзным гражданством каждый гражданин Каракалпакской АССР является гражданином Узбекской ССР и СССР.

Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о гражданстве СССР.

Граждане Узбекской ССР и других союзных республик пользуются на территории Каракалпакской АССР одинаковыми правами и несут равные обязанности с гражданами Каракалпакской АССР.

Граждане Каракалпакской АССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.

Статья 29. Граждане Каракалпакской АССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Равноправие граждан Каракалпакской АССР обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни.

Статья 30. Женщина и мужчина имеют в Каракалпакской АССР равные права.

Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении за него и продвижении по работе, в общественно-политической и культурной деятельности, а также специальными мерами по охране труда и здоровья женщин; созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение рабочего времени женщин, имеющих малолетних детей.

Нарушение равноправия женщин, связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии, участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также в семье и быту, наказывается по закону.

Статья 31. Граждане Каракалпакской АССР различных рас и национальностей имеют равные права.

Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону.

Статья 32. Иностранцам и лицам без гражданства в Каракалпакской АССР гарантируются предусмотренные законом права и свободы, в том числе право на обращение в суд и иные государственные органы для защиты принадлежащих им личных, имущественных, семейных и иных прав.

Находящиеся на территории Каракалпакской АССР иностранные граждане и лица без гражданства обязаны уважать Конституцию СССР, Конституцию Узбекской ССР, Конституцию Каракалпакской АССР и соблюдать советские законы.

Глава 5.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Статья 33. Граждане Каракалпакской АССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР, Конституцией Узбекской ССР, Конституцией Каракалпакской АССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан.

Статья 34. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на труд, — то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального размера, — включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей.

Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства.

Статья 35. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на отдых.

Это право обеспечивается установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по месту жительства и других условий рационального использования свободного времени.

Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется колхозами.

Статья 36. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на охрану здоровья.

Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии; проведением широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровлению окружающей среды, особой заботой о здоровье подрастающего поколения, включая запрещение детского труда, не связанного с обучением и трудовым воспитанием; развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан.

Статья 37. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца.

Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустройством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами социального обеспечения.

Статья 38. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на жилище.

Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги. Граждане Каракалпакской АССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу.

Статья 39. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на образование.

Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования.

Статья 40. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на пользование достижениями культуры.

Это право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, находящихся в государственных и общественных фондах; развитием и равномерным размещением культурно-просветительных учреждений на территории республики; развитием телевидения и радио, книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными государствами.

Статья 41. Гражданам Каракалпакской АССР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни.

Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством.

Статья 42. Граждане Каракалпакской АССР имеют право участвовать в управлении государственными и общественными делами, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного и местного значения.

Это право обеспечивается возможностью избирать и быть избранными в Советы народных депутатов и другие выборные государственные органы, принимать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в

народном контроле, в работе государственных органов, общественных организаций и органов общественной самодеятельности, в собраниях трудовых коллективов и по месту жительства.

Статья 43. Каждый гражданин Каракалпакской АССР имеет право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе.

Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры.

Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности.

Статья 44. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя гражданам Каракалпакской АССР гарантируется свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Осуществление этих политических свобод обеспечивается предоставлением трудящимся и их организациям общественных зданий, улиц и площадей, широким распространением информации, возможностью использования печати, телевидения и радио.

Статья 45. В соответствии с целями коммунистического строительства граждане Каракалпакской АССР имеют право объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов.

Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих уставных задач.

Статья 46. Гражданам Каракалпакской АССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.

Церковь в Каракалпакской АССР отделена от государства и школа — от церкви.

Статья 47. Семья находится под защитой государства.

Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отношениях.

Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития широкой сети детских учреждений, организаций и совершенствовании службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье. Забота о семье — долг общественных организаций и трудовых коллективов.

Статья 48. Гражданам Каракалпакской АССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора.

Статья 49. Гражданам Каракалпакской АССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.

Статья 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом.

Статья 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

Граждане Каракалпакской АССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество.

Статья 52. Граждане Каракалпакской АССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в сроки, установленные законом.

Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.

Граждане Каракалпакской АССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей.

Статья 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей.

Гражданин Каракалпакской АССР обязан соблюдать Конституцию СССР, Конституцию Узбекской ССР, Конституцию Каракалпакской АССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание советского гражданина.

Статья 54. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина Каракалпакской АССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.

Статья 55. Гражданин Каракалпакской АССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг гражданина Каракалпакской АССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.

Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.

Статья 56. Гражданин Каракалпакской АССР обязан оберегать интересы Советского государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина Каракалпакской АССР. Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.

Статья 57. Воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность граждан Каракалпакской АССР.

Статья 58. Долг каждого гражданина Каракалпакской АССР — уважать национальное достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.

Статья 59. Гражданин Каракалпакской АССР обязан уважать права и законные интересы других лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране общественного порядка.

Статья 60. Граждане Каракалпакской АССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь.

Статья 61. Граждане Каракалпакской АССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства.

Статья 62. Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и обязанность граждан Каракалпакской АССР.

Статья 63. Интернациональный долг гражданина Каракалпакской АССР — содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.

III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Глава 6.

КАРАКАЛПАКСКАЯ АССР — АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ УЗБЕКСКОЙ ССР

Статья 64. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика есть советское социалистическое государство, находящееся в составе Узбекской Советской Социалистической Республики.

Вне пределов прав Союза ССР и Узбекской ССР Каракалпакская АССР самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению.

Статья 65. Территория Каракалпакской АССР не может быть изменена без ее согласия.

Статья 66. Ведению Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов государственной власти и управления подлежат:

- 1) принятие Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, внесение в нее изменений и контроль за ее соблюдением;
- 2) законодательство Каракалпакской АССР;
- 3) охрана государственного и общественного порядка, прав и свобод граждан;
- 4) установление в соответствии с законодательством Союза ССР порядка организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления;
- 5) проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой Каракалпакской АССР; обеспечение научно-технического прогресса и осуществление мероприятий по рациональному использованию и охране природных ресурсов;
- 6) разработка и утверждение государственных планов экономического и социального развития Каракалпакской АССР, государственного бюджета Каракалпакской АССР и утверждение отчетов об их исполнении; руководство осуществлением бюджетов районов и городов республиканского подчинения;
- 7) установление в соответствии с законодательством Союза ССР и Узбекской ССР Доходов, поступающих на образование государственного бюджета Каракалпакской АССР;
- 8) руководство отраслями народного хозяйства республиканского подчинения, объединениями и предприятиями республиканского и местного подчинения;
- 9) руководство и контроль в соответствии с законодательством Союза ССР и Узбекской ССР за использованием земель, недрами, лесами и водами; охрана окружающей среды;
- 10) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, торговлей и общественным питанием, бытовым обслуживанием населения, жилищным строительством и благоустройством городов и других населенных пунктов, дорожным строительством и транспортом;
- 11) руководство народным образованием, культурными и научными организациями и учреждениями Каракалпакской АССР, здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным обеспечением; охрана памятников истории и культуры;
- 12) решение других вопросов республиканского значения.

Статья 67. Каракалпакская АССР участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Узбекской ССР и Союза ССР через высшие органы государственной власти и управления соответственно Узбекской ССР и Союза ССР.

Каракалпакская АССР обеспечивает комплексное экономическое и социальное развитие на своей территории, способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и Узбекской ССР, проводит в жизнь решения высших органов государственной власти и управления СССР и Узбекской ССР.

По вопросам, относящимся к ее ведению, Каракалпакская АССР координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Узбекской ССР) подчинения.

Статья 68. В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Узбекской ССР защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом всего народа.

В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности государства созданы Вооруженные Силы СССР и установлена всеобщая воинская обязанность.

Каракалпакская АССР участвует в обеспечении безопасности и обороноспособности страны, оснащении Вооруженных Сил СССР всем необходимым.

Обязанности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению ее обороноспособности определяются законодательством Союза ССР.

Статья 69. В Каракалпакской АССР пропаганда войны запрещается.

Статья 70. Законы СССР и Узбекской ССР обязательны на территории Каракалпакской АССР.

Глава 7.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Статья 71. Каракалпакская АССР определяет свое районное деление и решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в соответствии с Законодательством Узбекской ССР.

Статья 72. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика состоит из районов: Амударьинского, Берунийского, Караузьякского, Кегейлийского, Кунградского, Ленинабадского, Муйнакского, Нукусского, Тахтакупырского, Турткуль-ского, Ходжейлийского, Чимбайского, Шуманайского и Элликкалинского, городов республиканского подчинения: Нукуса, Беруни, Кунграда, Муйнака, Тахиаташа, Турткуля, Ходжейли, Чимбая.

IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ

Глава 8.

СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 73. Советы народных депутатов — Верховный Совет Каракалпакской АССР, районные, городские, поселковые и аульные Советы народных депутатов — составляют единую систему органов государственной власти.

Статья 74. Срок полномочий Верховного Совета Каракалпакской АССР — пять лет.

Срок полномочий местных Советов народных депутатов — два с половиной года.

Выборы в Советы народных депутатов назначаются не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий соответствующих Советов.

Статья 75. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов народных депутатов, рассматриваются и решаются на их сессиях.

Советы народных депутатов избирают постоянные комиссии, создают исполнительные и распорядительные, а также другие подотчетные им органы.

Статья 76. Советы народных депутатов образуют органы народного контроля, сочетающего государственный контроль с общественным контролем трудящихся на предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях.

Органы народного контроля контролируют выполнение государственных планов и заданий; ведут борьбу с нарушениями государственной дисциплины, проявлениями местничества, ведомственного подхода к делу, с бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и бюрократизмом; способствуют совершенствованию работы государственного аппарата.

Статья 77. Советы народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими органы руководят всеми отраслями государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполнение, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь.

Статья 78. Деятельность Советов народных депутатов строится на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных и распорядительных органов, других создаваемых Советами органов перед Советами и населением, широкого привлечения граждан к участию в их работе.

Советы народных депутатов и создаваемые ими органы систематически информируют население о своей работе и принятых решениях.

Глава 9 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 79. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 80. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане Каракалпакской АССР, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишенными.

Статья 81. Выборы депутатов являются равными: каждый избиратель имеет один голос; все избиратели участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 82. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты всех Советов народных депутатов избираются гражданами непосредственно.

Статья 83. Голосование при выборах депутатов является тайным, контроль за волеизъявлением избирателей не допускается.

Статья 84. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям

Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.

Гражданам Каракалпакской АССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.

Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счет государства.

Статья 85. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам.

Гражданин Каракалпакской АССР не может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных депутатов.

Проведение выборов в Советы обеспечивают избирательные комиссии, которые образуются из представителей от общественных организаций, трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям.

Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов определяется законами Союза ССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.

Статья 86. Избиратели дают наказаы своим депутатам. Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают наказаы избирателей, учитывают их при разработке планов экономического и социального развития и составлении бюджета, организуют выполнение наказов и информируют граждан об их реализации.

Глава 10.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

Статья 87. Депутаты являются полномочными представителями народа в Советах народных депутатов.

Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

В своей деятельности депутат руководствуется общегосударственными интересами, учитывает запросы населения избирательного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирателей.

Статья 88. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.

На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в долгих случаях, предусмотренных законом, Депутат освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.

Статья 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета.

Депутат вправе обращаться во все государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, организации по вопросам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотрении поставленных им вопросов. Руководители соответствующих государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и рассматривать его предложения в установленные сроки.

Статья 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного эффективного осуществления его прав и обязанностей.

Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии депутатской деятельности устанавливаются Законом о статусе депутатов и другими законодательными актами Союза ССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.

Статья 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в депутаты.

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законом порядке.

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Глава 11.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Статья 92. Высшим органом государственной власти Каракалпакской АССР является Верховный Совет Каракалпакской АССР.

Верховный Совет Каракалпакской АССР правомочен решать все вопросы, отнесенные Конституцией СССР, Конституцией Узбекской ССР и настоящей Конституцией к ведению Каракалпакской АССР.

Принятие Конституции Каракалпакской АССР, внесение в нее изменений; утверждение государственных планов экономического и социального развития Каракалпакской АССР, государственного бюджета Каракалпакской АССР и отчетов об их исполнении; образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно Верховным Советом Каракалпакской АССР.

Законы Каракалпакской АССР принимаются Верховным Советом Каракалпакской АССР.

Статья 93. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирается по избирательным округам с равной численностью населения и состоит из 185 Депутатов.

Верховный Совет Каракалпакской АССР по предложению избираемой им Мандатной комиссии принимает решение о признании полномочий депутатов, а в случаях нарушения законодательства о выборах — о признании выборов отдельных депутатов недействительными.

Статья 94. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Председателя Верховного Совета Каракалпакской АССР и двух его заместителей.

Председатель Верховного Совета Каракалпакской АССР руководит заседаниями Верховного Совета Каракалпакской АССР и ведает его внутренним распорядком.

Статья 95. Сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР созываются два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР по его инициативе или по предложению не менее одной трети депутатов Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Сессия Верховного Совета Каракалпакской АССР состоит из его заседаний, а также проводимых в период между ними заседаний постоянных и иных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 96. Право законодательной инициативы в Верховном Совете Каракалпакской АССР принадлежит Президиуму Верховного Совета Каракалпакской АССР, Совету Министров Каракалпакской АССР, постоянным и иным комиссиям Верховного

Совета Каракалпакской АССР, депутатам Верховного Совета Каракалпакской АССР, Верховному Суду Каракалпакской АССР, Прокурору Каракалпакской АССР.

Правом законодательной инициативы обладают также общественные организации в лице республиканских и соответствующих им органов.

Статья 97. Проекты законов и другие вопросы, внесенные на рассмотрение Верховного Совета Каракалпакской АССР, обсуждаются на его заседаниях. В случае необходимости проект закона либо соответствующий вопрос может быть передан для предварительного или дополнительного рассмотрения в одну или несколько комиссий.

Законы Каракалпакской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Каракалпакской АССР считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего числа депутатов Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Проекты законов Каракалпакской АССР и другие важные вопросы государственной жизни автономной республики решением Верховного Совета Каракалпакской АССР либо Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР могут быть вынесены на народное обсуждение.

Статья 98. Законы Каракалпакской АССР, постановления и иные акты Верховного Совета Каракалпакской АССР публикуются на каракалпакском, узбекском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 99. Депутат Верховного Совета Каракалпакской АССР имеет право обратиться с запросом к Совету Министров Каракалпакской АССР, к министрам и руководителям других органов, образуемых Верховным Советом Каракалпакской АССР, а также к руководителям расположенных на территории Каракалпакской АССР предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Узбекской ССР) подчинения по вопросам, отнесенным к ведению Каракалпакской АССР. Совет Министров Каракалпакской АССР или должностное лицо, к которому обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на данной сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 100. Депутат Верховного Совета Каракалпакской АССР не может быть привлечен к уголовной ответственности, арестован или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Верховного Совета Каракалпакской АССР, а в период между его сессиями — без согласия Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 101. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР — постоянно действующий орган Верховного Совета Каракалпакской АССР, подотчетный ему во всей своей деятельности и осуществляющий в пределах, предусмотренных Конституцией, функции высшего органа государственной власти Каракалпакской АССР в период между его сессиями.

Статья 102. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР избирается из числа депутатов в составе Председателя Президиума Верховного Совета, двух заместителей Председателя, Секретаря Президиума и 9 членов Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 103. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР:

1) назначает выборы в Верховный Совет Каракалпакской АССР и местные Советы народных депутатов;

- 2) созывает сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР;
- 3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР;
- 4) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Каракалпакской АССР;
- 5) дает толкование законов Каракалпакской АССР;
- 6) осуществляет руководство деятельностью местных Советов народных депутатов;
- 7) образует города районного подчинения, производит их наименование и переименование, а также переименование иных населенных пунктов;

8) образует и упраздняет аульные и поселковые Советы, относит населенные пункты к категории городских поселков и вносит решения по этим вопросам на утверждение Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, а также решает иные вопросы административно-территориального устройства республики в соответствии с законодательством Узбекской ССР;

9) отменяет постановления и распоряжения Совета Министров Каракалпакской АССР, решения районных и городских Советов народных депутатов в случае несоответствия их закону;

10) устанавливает и присваивает почетные звания Каракалпакской АССР; награждает Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР;

11) осуществляет другие полномочия, установленные Конституцией и законами Каракалпакской АССР.

Статья 104. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР в период между сессиями Верховного Совета с последующим представлением на его утверждение на очередной сессии:

1) вносит в случае необходимости изменения в действующие законодательные акты Каракалпакской АССР;

2) по предложению Совета Министров Каракалпакской АССР образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления, образуемые Верховным Советом Каракалпакской АССР;

3) по представлению Председателя Совета Министров Каракалпакской АССР освобождает от должности и назначает отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Каракалпакской АССР;

4) образует установленным законом порядке районы и города республиканского подчинения, производит их наименование и переименование.

Статья 105. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР издает указы и принимает постановления.

Статья 106. По истечении полномочий Верховного Совета Каракалпакской АССР Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом Каракалпакской АССР нового Президиума.

Вновь избранный Верховный Совет Каракалпакской АССР созывается Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР прежнего состава не позже чем через два месяца после выборов.

Статья 107. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета Каракалпакской АССР, а также для содействия проведению в жизнь законов Каракалпакской АССР и иных решений Верховного Совета Каракалпакской АССР и его Президиума, контроля за деятельностью государственных организаций.

Верховный Совет Каракалпакской АССР создает, когда сочтет необходимым, следственные, ревизионные комиссии по любому вопросу.

Все государственные и общественные органы, организации и должностные лица обязаны выполнять требования комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР, представлять им необходимые материалы и документы.

Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению государственными и общественными органами, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок.

Статья 108. Верховный Совет Каракалпакской АССР осуществляет контроль за деятельностью всех подотчетных ему государственных органов.

Верховный Совет Каракалпакской АССР образует Комитет народного контроля Каракалпакской АССР, возглавляющий систему органов народного контроля автономной республики.

Статья 109. Порядок деятельности Верховного Совета Каракалпакской АССР и его органов определяется Регламентом Верховного Совета Каракалпакской АССР и другими законами Каракалпакской АССР, издаваемыми на основе Конституции Каракалпакской АССР.

Глава 12.

СОВЕТ МИНИСТРОВ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Статья 110. Совет Министров Каракалпакской АССР — Правительство Каракалпакской АССР — является высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Каракалпакской АССР.

Статья 111. Совет Министров Каракалпакской АССР образуется Верховным Советом Каракалпакской АССР в составе Председателя Совета Министров Каракалпакской АССР, Первого заместителя и заместителей

Председателя, министров, председателей государственных комитетов и руководителей других органов государственного управления, образуемых Верховным Советом республики.

По представлению Председателя Совета Министров Каракалпакской АССР Верховный Совет Каракалпакской АССР может включить в состав Правительства Каракалпакской АССР руководителей других органов и организаций Каракалпакской АССР.

Совет Министров Каракалпакской АССР слагает свои полномочия перед вновь избранным Верховным Советом Каракалпакской АССР на его первой сессии.

Статья 112. Совет Министров Каракалпакской АССР ответствен перед Верховным Советом Каракалпакской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Каракалпакской АССР — перед Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР, которому подотчетен.

Совет Министров Каракалпакской АССР регулярно отчитывается о своей работе перед Верховным Советом Каракалпакской АССР.

Статья 113. Совет Министров Каракалпакской АССР правомочен решать все вопросы государственного управления, отнесенные к ведению Каракалпакской АССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в компетенцию Верховного Совета Каракалпакской АССР и Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.

В пределах своих полномочий Совет Министров Каракалпакской АССР:

1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством: разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по развитию науки и техники, рациональному использованию и охране природных ресурсов; способствует осуществлению мер по укреплению денежной и кредитной системы, по организации государственного страхования и единой системы учета и статистики; участвует в проведении единой политики цен, оплаты труда, социального обеспечения организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, а также иными организациями и учреждениями республиканского и местного подчинения;

2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Каракалпакской АССР текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Каракалпакской АССР, государственный бюджет Каракалпакской АССР, принимает меры по осуществлению государственных планов и бюджета; по обеспечению комплексного экономического и социального развития автономной республики, районов и городов; координирует и контролирует деятельность предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Узбекской ССР) подчинения по вопросам, относящимся к ведению Каракалпакской АССР, представляет Верховному Совету Каракалпакской АССР отчеты о выполнении планов и исполнении бюджета;

3) осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан;

4) принимает меры в пределах, определяемых Конституцией СССР, по обеспечению государственной безопасности и обороноспособности страны;

5) образует, в случае необходимости, комитеты, управления и другие ведомства при Совете Министров Каракалпакской АССР по делам хозяйственного и социально-культурного строительства;

6) осуществляет руководство деятельностью исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов.

Статья 114. Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством и других вопросов государственного управления в качестве постоянного органа Совета Министров Каракалпакской АССР действует Президиум Совета Министров Каракалпакской АССР в составе Председателя Совета Министров Каракалпакской АССР, Первого заместителя и заместителей Председателя, а также других членов Правительства в соответствии с Законом о Совете Министров Каракалпакской АССР.

Статья 115. Совет Министров Каракалпакской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение законодательных актов СССР, Узбекской ССР и

Каракалпакской АССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР и Совета Министров Узбекской ССР, организует и проверяет их исполнение. Постановления и распоряжения Совета Министров Каракалпакской АССР обязательны к исполнению на всей территории Каракалпакской АССР.

Статья 116. Совет Министров Каракалпакской АССР в пределах своей компетенции имеет право отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов народных депутатов.

Совет Министров Каракалпакской АССР имеет право отменять акты министерств, государственных комитетов Каракалпакской АССР и других подведомственных ему органов.

Статья 117. Совет Министров Каракалпакской АССР объединяет и направляет работу министерств, государственных комитетов Каракалпакской АССР и других подведомственных ему органов.

Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Каракалпакской АССР руководят порученными им отраслями управления или осуществляют межотраслевое управление, подчиняясь как Совету Министров Каракалпакской АССР, так и соответствующему министерству или государственному комитету Узбекской ССР.

Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления Каракалпакской АССР несут ответственность за состояние и развитие порученных им сфер управления; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во исполнение законов СССР, Узбекской ССР, Каракалпакской АССР и иных решений Верховного Совета СССР и его Президиума, Верховного Совета Узбекской ССР и его Президиума, Верховного Совета Каракалпакской АССР и его Президиума, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, Совета Министров Узбекской ССР и Совета Министров Каракалпакской АССР, актов соответствующих министерств и государственных комитетов СССР и Узбекской ССР, организуют и проверяют их исполнение.

Статья 118. Компетенция Совета Министров Каракалпакской АССР и его Президиума, порядок их деятельности, отношения Совета Министров Каракалпакской АССР с другими государственными органами, а также перечень министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Каракалпакской АССР определяются на основе Конституции Законом о Совете Министров Каракалпакской АССР.

VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Глава 13.

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 119. Органами государственной власти в районах, городах, поселках и аулах являются соответствующие Советы народных депутатов.

Статья 120. Местные Советы народных депутатов решают все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, руководят деятельностью нижестоящих Советов народных депутатов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского (АССР, Узбекской ССР) и общесоюзного значения, вносят по ним свои предложения.

Местные Советы народных депутатов руководят на своей территории государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают планы экономического и социального развития, местный бюджет и отчеты об их исполнении; осуществляют руководство подчиненными им государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, прав граждан; содействуют укреплению обороноспособности страны.

Статья 121. В пределах своих полномочий местные Советы народных депутатов обеспечивают комплексное экономическое и социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за соблюдением законодательства расположенными на этой территории предприятиями, учреждениями и организациями вышестоящего подчинения; координируют и контролируют их деятельность в области землепользования, водопользования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства товаров народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения.

Статья 122. Местные Советы народных депутатов принимают решения в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Совета ССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.

Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями, организациями, а также должностными лицами и гражданами.

Статья 123. Сессии местных Советов народных депутатов созываются исполнительными комитетами не реже четырех раз в год.

Местные Советы народных депутатов правомочны рассматривать и решать на сессиях все вопросы, отнесенные к их ведению законодательством Союза ССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР. Перечень вопросов, которые решаются исключительно на сессиях, устанавливается законами о местных Советах народных депутатов.

Статья 124. Местные Советы народных депутатов избирают из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению местных Советов, а также для содействия проведению в жизнь решений Советов, контроля за деятельностью государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок.

Статья 125. Вышестоящие местные Советы народных депутатов осуществляют руководство деятельностью нижестоящих Советов.

Вышестоящие местные Советы имеют право отменять акты нижестоящих Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов в случае несоответствия этих актов закону.

Статья 126. Местные Советы народных депутатов широко привлекают граждан к управлению государственными и общественными делами; осуществляют свою деятельность в тесной связи с общественными организациями и трудовыми коллективами, выносят наиболее важные вопросы на обсуждение

трудящихся, вовлекают граждан в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных Советам органов, направляют работу местных добровольных обществ и развивают общественную самостоятельность населения.

Глава 14.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 127. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов являются избираемые ими из числа депутатов исполнительные комитеты в составе: председателя, заместителей председателя, секретаря и членов.

Исполнительные комитеты не реже одного раза в год отчитываются перед избравшими их Советами, а также на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства граждан.

Статья 128. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов непосредственно подотчетны как Совету, их избравшему, так и вышестоящему исполнительному и распорядительному органу.

Статья 129. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов осуществляют руководство государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством на территории соответствующих Советов на основе решений избравших их Советов и вышестоящих органов государственной власти и управления.

Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов вправе решать все вопросы, отнесенные к ведению Советов, за исключением тех, которые должны решаться только на сессиях Советов.

Исполнительные комитеты созывают сессии Советов; координируют работу постоянных комиссий Советов; оказывают депутатам содействие в осуществлении их полномочий; организуют выполнение решений Советов и вышестоящих государственных органов, а также наказов избирателей; руководят подчиненными им органами управления.

Статья 130. Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в пределах своей компетенции принимают решения и издают распоряжения.

Статья 131. Вышестоящие исполнительные комитеты имеют право отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов Советов народных депутатов.

Статья 132. По истечении полномочий местных Советов народных депутатов их исполнительные комитеты сохраняют свои полномочия вплоть до избрания Советами народных депутатов нового созыва исполнительных комитетов.

Статья 133. Отделы и управления исполнительных комитетов образуются районными, городскими Советами народных депутатов и подчиняются в своей деятельности как Советам и их исполнительным комитетам, так и соответствующим вышестоящим органам государственного управления.

Перечень отделов и управлений исполнительных комитетов и порядок их образования устанавливаются законодательством Союза ССР Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.

VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Статья 134. Государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР является составной частью государственного плана экономического и социального развития Узбекской ССР.

Текущие и перспективные государственные планы экономического и социального развития Каракалпакской АССР имеют целью обеспечение комплексного экономического и социального развития на территории республики в соответствии с основными задачами и направлениями экономического и социального развития Узбекской ССР.

Статья 135. Государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР разрабатывается Советом Министров Каракалпакской АССР, исходя из государственного плана экономического и социального развития Узбекской ССР на основе проектов планов министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления Каракалпакской АССР, местных Советов народных депутатов.

В государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР включаются основные показатели планов предприятий, учреждений и организаций союзного и республиканского (Узбекской ССР) подчинения, находящихся на территории Каракалпакской АССР.

Разработка планов экономического и социального развития осуществляется с учетом предложений коллективов предприятий, учреждений и организаций, а также общественных организаций.

Статья 136. Совет Министров Каракалпакской АССР вносит государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР на рассмотрение Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Верховный Совет Каракалпакской АССР по докладу Совета Министров Каракалпакской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР обсуждает и утверждает государственный план экономического и социального развития Каракалпакской АССР.

Статья 137. Государственный бюджет Каракалпакской АССР является составной частью единого государственного бюджета Узбекской ССР и объединяет республиканский бюджет Каракалпакской АССР и местные бюджеты.

Статья 138. Государственный бюджет Каракалпакской АССР разрабатывается Советом Министров Каракалпакской АССР на основе государственных планов экономического и социального развития Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, государственного бюджета Узбекской ССР и утверждается Верховным Советом Каракалпакской АССР по докладу Совета Министров Каракалпакской АССР и заключениям Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 139. Отчеты о выполнении государственных планов экономического и социального развития Каракалпакской АССР и об исполнении государственного бюджета Каракалпакской АССР рассматриваются и утверждаются Верховным Советом Каракалпакской АССР. Общие показатели выполнения планов и исполнения бюджета публикуются для всеобщего сведения.

VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Глава 15.

СУД И АРБИТРАЖ

Статья 140. Правосудие в Каракалпакской АССР осуществляется только судом.

Судами Каракалпакской АССР являются Верховный Суд Каракалпакской АССР и районные (городские) народные суды.

Организация и порядок деятельности судов Каракалпакской АССР определяются законами Союза ССР, Узбекской ССР и Конституцией Каракалпакской АССР.

Статья 141. Все суды Каракалпакской АССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.

Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседатели районных (городских) народных судов избираются на собраниях граждан по месту их работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года.

Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями или избравшими их органами, отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном законом порядке.

Статья 142. Верховный Суд Каракалпакской АССР является высшим судебным органом Каракалпакской АССР и осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) народных судов Каракалпакской АССР.

Верховный Суд Каракалпакской АССР избирается Верховным Советом Каракалпакской АССР в составе Председателя, его заместителей, членов и народных заседателей сроком на пять лет.

Статья 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально: в суде первой инстанции — с участием народных заседателей.

Народные заседатели при осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи.

Статья 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону.

Статья 145. Правосудие в Каракалпакской АССР осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом.

Статья 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства.

Статья 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту.

Статья 148. Судопроизводство в Каракалпакской АССР ведется на каракалпакском языке, узбекском языке или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.

Статья 149. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом.

Статья 150. Для оказания юридической помощи гражданам и организациям действуют коллегии адвокатов. В случае, предусмотренных законодательством, юридическая помощь оказывается бесплатно.

Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законодательством Союза ССР и Узбекской ССР.

Статья 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным делам допускается участие представителей общественных организаций и трудовых коллективов.

Статья 152. Разрешение хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями осуществляется органами государственного арбитража в пределах их компетенции.

Глава 16.

ПРОКУРАТУРА

Статья 153. Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами, государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами, кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами на территории Каракалпакской АССР осуществляется Генеральным прокурором СССР и подчиненными ему Прокурором Узбекской ССР, Прокурором Каракалпакской АССР и нижестоящими прокурорами.

Статья 154. Прокурор Каракалпакской АССР назначается Генеральным прокурором СССР сроком на пять лет.

Районные и городские прокуроры назначаются Прокурором Узбекской ССР и утверждаются Генеральным прокурором СССР сроком на пять лет.

Статья 155. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.

IX. ГЕРБ, ФЛАГ и СТОЛИЦА КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР

Статья 156. Государственным гербом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является Государственный герб Узбекской ССР, представляющий собой изображение в лучах солнца серпа и молота, окруженных венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева — из веток хлопчатника с цветами и раскрытыми коробочками хлопка; в верхней части герба находится пятиконечная звезда, внизу изображена часть земного шара. На ленте венка надписи: справа — на каракалпакском языке «Барлыц еллердиц пролетарлары, бирлесициз!», слева — на узбекском языке «Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз!». Внизу на банте ленты надпись «УзССР» и буквами меньшего размера «ККАССР».

Статья 157. Государственным флагом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является Государственный флаг Узбекской ССР, представляющий собой красное прямоугольное полотнище с голубой полосой посередине во всю длину флага. По краям голубой полосы проходят узкие каемки. Голубая полоса вместе с белыми каемками составляют одну пятую ширины флага.

На верхней красной части полотнища флага, у древка, изображены золотые серп и молот и над ними обрамленная золотой каймой пятиконечная звезда. Отношение ширины флага к его длине 1:2.

Статья 158. Столицей Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является город Нукус.

X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АССР И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 159. Все законы и иные акты государственных органов Каракалпакской АССР издаются на основе и в соответствии с Конституцией Каракалпакской АССР.

Статья 160. Изменение Конституции Каракалпакской АССР производится решением Верховного Совета Каракалпакской АССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа его депутатов.